

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5003640-77.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE NITERÓI

SUSCITADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 17ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NÃO SE TRATA DE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA, MAS APENAS DE CORREÇÃO DE DADOS E EFETIVO PAGAMENTO, PELA CEF, DA APOSENTADORIA DO AUTOR. CONFLITO CONHECIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO 17ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (CÍVEL), SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do Incidente de Fixação de Competência, para declarar a competência do MM. Juízo cível da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, suscitado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

5003640-77.2025.4.02.5101

510015399789 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5003640-77.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE NITERÓI

SUSCITADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 17ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência nos autos de ação cujo pedido é a concessão de aposentadoria especial, tendo como suscitante o Juízo do 3ª Vara Federal de Niterói, previdenciária, e como suscitado o Juízo do 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, cível.

O Juízo de origem (17ª Vara Federal do Rio de Janeiro) determinou a remessa dos autos para umas das Varas Previdenciárias:

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação ajuizada por AMAURI NAPOLEÃO em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por meio do qual requer a alteração de seus dados cadastrais no INSS.

Inicial instruída de documentação no Evento 1.

É o breve relatório. Decido.

No caso dos autos a parte autora requer o pagamento de benefício previdenciário. Logo, o julgamento do feito compete às Varas especializadas, detentoras de competência absoluta.

Assim dispõe a Resolução nº TRF2-RSP-2016/00021 de 8 de julho de 2016:

Art. 25. As Varas Previdenciárias (9ª, 13ª, 25ª e 31ª Varas Federais) detêm competência privativa para processar e julgar feitos que envolvam os benefícios previdenciários mantidos no Regime Geral da Previdência Social e causas que envolvam propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes.

Ante o exposto, DECLARO-ME ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, determinando, após o decurso do prazo recursal, a remessa dos autos para umas das Varas Previdenciárias.

Diante do pedido de tutela, remetam-se os autos imediatamente.

Redistribuído o processo a 3ª Vara Federal de Niterói, aquela afirmou incompetência para apreciação do feito e suscitou conflito negativo de competência, entendendo não se tratar de matéria previdenciária, por não se referir à cessação ou restabelecimento de benefício previdenciário, mas sim uma mera alteração de conta bancária para pagamento:

DESPACHO/DECISÃO

*AMAURI NAPOLEÃO, qualificado(a) na inicial, ajuíza ação de conhecimento em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com pedido de tutela de urgência, **objetivando, em síntese, a retificação de dados cadastrais para fins de recebimento de aposentadoria, já em pleno gozo.***

A ação foi distribuída inicialmente ao Juízo da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que declinou da competência para uma das Varas Federais de Competência Previdenciária, conforme decisão contida no ev. 6.

Em que pese a parte autora ser domiciliada na Subseção Judiciária da Capital, os autos vieram redistribuídos para esta 3ª Vara de Niterói, pelo sistema de equalização de distribuição.

Note-se que não se trata de matéria previdenciária, pois o objeto da ação diz respeito não à concessão da aposentadoria, e sim à correção de dados relacionados à conta para pagamento do benefício.

Nos termos do art. 8º, §2º, da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 04/07/2024:

§2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

E o caso, como exposto, não envolve concessão, cessação ou restabelecimento de benefício previdenciário, e sim alteração de conta bancária para pagamento.

Considerando a competência previdenciária desta Vara Federal de Niterói, nos termos do art. 24, inciso I, da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 04/07/2024, e tendo em vista que a matéria discutida possui natureza cível, declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processamento e julgamento do presente feito.

*Nesse sentido, em observância ao disposto no art. 45, § 3º, do CPC, **SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA** em face do Juízo da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pelos motivos acima expendidos.*

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, cível, em relação à 3ª Vara Federal de Niterói, previdenciária.

O Conflito diz respeito a se tratar ou não de matéria previdenciária. Foram incluídos no polo passivo o INSS e a CEF.

A parte autora requereu administrativamente a alteração do local de pagamento de seu benefício para a CEF em 29/10/2024 (evento 1 - anexo 9 do processo originário) e, de acordo com as informações do INSS, o local de pagamento foi alterado com sucesso (fl. 06):

Despacho (464621434)
Enviado em 29/10/2024 16:29:14

Prezado(a),

Nos termos dos artigos 609 a 611 da Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022, o local de pagamento foi alterado.

Procure a instituição financeira para emissão do cartão, conforme local de recebimento abaixo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ESTRADA DOS BANDEIRANTES/RJ

ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 8591, LOJA 1002

Alega que, ao se dirigir à CEF em **21/11/2024**, foi informado que não foi possível a realização da troca de conta porque o nome de sua mãe estava diferente do nome da identidade.

A meu ver, efetivamente não se trata de matéria previdenciária, mas apenas de correção de dados a ser efetuada pela CEF, ou seja, matéria cível. Deste modo, o juízo suscitado, da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, é competente para julgar a demanda,.

Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Publique-se. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juizado competente.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, voto no sentido de **conhecer do Incidente de Fixação de Competência, para declarar a competência do MM. Juízo cível da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro**, suscitado.

5003640-77.2025.4.02.5101

510015399788 .V3